

MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD

Señores:

HONORABLES MAGISTRADOS CONSEJO DE ESTADO
E. S. D.

....., mayor de edad, domiciliado y residente en identificado como aparece al pie de mi firma, abogado titulado y en ejercicio, con tarjeta profesional núm. del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me ha conferido el señor....., igualmente mayor de edad y vecino de , ante ustedes., con todo respeto presento **Medio de control de Nulidad**, contra (entidad estatal), con domicilio en , representada legalmente por....., o por quien lo reemplace o haga sus veces, para que, previos los trámites de que trata los Arts. 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011), se sirvan hacer en sentencia de mérito, la siguiente declaración y condena:

PRETENSIONES

Declarar la nulidad de la siguiente disposición nacional: Numeral primero del capítulo de Inhabilidades e Incompatibilidades DE...de la Circular externa No.de fecha....., proferida por el Director de....., mediante la cual se determinó las responsabilidades, incompatibilidades e inhabilidades del.....; en cuanto la expresión allí contenida "I. - Ninguna persona podrá ejercer el cargo de.....en más de..... entidades".

HECHOS Y OMISIONES

1°. Congreso de la República en desarrollo de las facultades constitucionales otorgadas por el artículode la Constitución Política de Colombia de 1991, expidió el..... de.....de..... la Ley No... .., por la cual se adiciona la Ley de, reglamentaria de la profesión de

2°. La precitada Ley.....de, dispuso en su artículoen los siguientes casos:

1. Por razón del cargo:

a) Para desempeñar las funciones de.....

b) En todos los nombramientos que se hagan a partir de la vigencia de la presente Ley para desempeñar el cargo de

2. Por la razón de la naturaleza del asunto:

a) Para certificar y dictaminar.....

b) Para todos los demás casos que señale la ley.....

3°. El señor Director de....se excedió en el ejercicio de sus funciones, toda vez que no es competente para crear inhabilidades o incompatibilidades, tal como lo demuestro en el siguiente punto de normas infringidas.

4°. La circular demandada infringe las siguientes disposiciones constitucionales y legales:

a) Artículonumerales... de la Constitución Política de Colombia.

b) Artículo...de la Constitución Política de Colombia.

5°. Cargos y conceptos de violación:

- Estimo violado el Artículonumeralesy el Artículo..... de la Constitución Política de Colombia, ya que expedir Códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones es una Facultad que le corresponde al Congreso de manera exclusiva e imperativa; y no a los Directores de Departamentos Administrativos.
- Estimo violado el artículo..... de la Ley.....de, por cuanto la ley no estipuló restricción alguna de manera cuantitativa al sector que vigila y controla la entidad, ni por razón del cargo:..... Para desempeñar las funciones de....., ni por la razón de la naturaleza del asunto: Para certificar y dictaminar sobre

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1- Sustantivos:

-Artículonumerales.....y el Artículo..... de la Constitución Política de Colombia.

-Artículo de la Leyde

2-Formales de la Demanda:

Arts. 162 al 167 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

3-Procesales Generales:

Arts. 164, 168 y siguientes, del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

4-Procesales Particulares:

Art. 137 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

PETICIÓN DE PRUEBAS

Solicito a esa Honorable Corporación decretar y tener como pruebas las siguientes:

- 1°. Copia debidamente autenticada de la Leydel.de de
- 2°. Copia debidamente autenticada del Decreto Ley delde ...de (Código de)

COMPETENCIA

El Honorable Consejo de Estado es competente para conocer de este Medio de Control en razón a lo previsto por el artículo 149 del NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEY 1437 DE 2011).

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de ese Despacho o en de la ciudad de

La parte demandada recibirá notificación ende la ciudad de

ANEXOS DE LA DEMANDA

Me permito allegar:

- Copia autenticada de la cédula de ciudadanía.
- Copia de la demanda para el traslado y el archivo.
- Copia autenticada de la Ley de , publicada en el Diario Oficial.

De los Honorables Magistrados,

Atentamente,

CC. No.....de.....
T.P No.....del C S J